

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2410/2530

พนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่
(อำเภอฝาง)

โจทก์

นายจะฟู จะหน้อย ที่ 1 นายจะวะ จะ
เหมาะ ที่ 2

จำเลย

ป.อ. มาตรา 59, มาตรา 68, มาตรา 69, มาตรา 288

ป.วิ.อ. มาตรา 120, มาตรา 129, มาตรา 131, มาตรา 148

ผู้ตายใช้มีดยาวประมาณ 1 ช่วงแขนไล่ฟันจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 จึงใช้ปืนแก๊ปยิงผู้ตาย 1 นัดขณะที่อยู่ห่างกันประมาณ 4 วา ผู้ตายวิ่งหนีไป 2 วาก็ล้มลง จำเลยที่ 1 เอาปืนลูกซองยาวจากจำเลยที่ 2 มายิงซ้ำอีก 1 นัด แต่ไม่ถูกแล้วจำเลยทั้งสองนำผู้ตายไปทิ้งลงเหว ดังนี้ เป็นพฤติการณ์ที่สื่อให้เห็นว่าจำเลยที่ 1 มีเจตนาฆ่าผู้ตาย หลังจากภยันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายได้ล่วงพ้นไปแล้ว การกระทำของจำเลยที่ 1 เกินกว่ากรณีแห่งการจำต้องกระทำเพื่อป้องกัน

การชันสูตรพลิกศพเป็นส่วนหนึ่งของการรวบรวมพยานหลักฐานตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวน เมื่อพนักงานสอบสวนได้ทำการสอบสวนโดยชอบแล้ว แม้ไม่มีการชันสูตรพลิกศพก็หาเป็นเหตุให้พนักงานอัยการไม่มีอำนาจฟ้องไม่.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๒ มีอาวุธปืนไม่มีหมายเลขทะเบียนไว้ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และจำเลยทั้งสองได้ร่วมกันฆ่านายสอนไม่ทราบนามสกุล โดยใช้อาวุธปืนยิง ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘, ๘๓, ๙๑ พระราชบัญญัติอาวุธปืน ฯ พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๗, ๗๒ และริบของกลาง

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ ๑ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘, ๖๙ จำเลยที่ ๒ มีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน ฯ มาตรา ๗, ๗๒

จำเลยที่ ๑ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ ๑ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ผู้ตายถือมีดยาวประมาณ ๑ ช่วงแขนไล่ฟันจำเลยที่ ๒ จำเลยที่ ๒ วิ่งหนีไปหาจำเลยที่ ๑ และย้อนกลับมาถึงขณะผู้ตายกำลังค้นบ้านจำเลยที่ ๑ แล้วผู้ตายใช้มีดดังกล่าวไล่ฟันจำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๑ ใช้ปืนแก๊ปที่ถือมายิงผู้ตาย ๑ นัด ในขณะที่อยู่ห่างจากผู้ตายประมาณ ๔ วา กระสุนปืนถูกผู้ตาย ผู้ตายวิ่งหนีไปได้ ๒ วาก็ล้มลง จำเลยที่ ๑ เอาปืนลูกซองเดี่ยวยาวจากจำเลยที่ ๒ ซึ่งยืนอยู่ติด ๆ กันยิงผู้ตายอีก ๑ นัดแต่ไม่ถูกผู้ตาย หลังจากนั้นจำเลยทั้งสองนำผู้ตายไปทิ้งลงเหว ซึ่งเป็นพฤติการณ์ที่สื่อให้เห็นว่าจำเลยที่ ๑ มีเจตนาฆ่าผู้ตายหลังจากภยันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายได้ล่วงพ้นไปแล้ว การกระทำของจำเลยที่ ๑ เกินกว่ากรณีแห่งการจำต้องกระทำเพื่อป้องกันจำเลยที่ ๑ ย่อมมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘ ประกอบมาตรา ๖๙

ส่วนที่จำเลยที่ ๑ แก้วก๊ากว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเพราะไม่มีการชั้นสูตรพลิกศพผู้ตายนั้น เห็นว่า การชั้นสูตรพลิกศพผู้ตายเป็นการดำเนินคดีชั้นสอบสวนเพื่อทราบรายละเอียดและสาเหตุแห่งการตายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๔๘ ถึงมาตรา ๕๖ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรวบรวมพยานหลักฐานตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวน เมื่อทางพิจารณาได้ความว่าพนักงานสอบสวนได้ทำการสอบสวนคดีนี้โดยชอบแล้ว แม้ไม่มีการชั้นสูตรพลิกศพก็เป็นเหตุให้พนักงานอัยการโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องไม่

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น.

(คำนิ่ง อุไรรัตน์-ดุสิต วราโห-สวัสดิ์ รอดเจริญ)

ศาลจังหวัดเชียงใหม่ (อำเภอดอย) - นายมานัส เหลืองประเสริฐ

ศาลอุทธรณ์ - นายชุม สุกแสงเปล่ง

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ